

Texto actualizado al 2.08.2018, fecha de publicación del Decreto Legislativo N.º 1370

DECRETO LEY N.º 25632 – LEY MARCO DE COMPROBANTES DE PAGO

(Publicada el 24.7.1992, vigente desde el 01.9.1992)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional;

Con el voto aprobado del Consejo de Ministros;

Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Artículo 1º.- Están obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieren bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos.

En las operaciones con los consumidores finales cuyo monto final no excede en Un Nuevo Sol (S./ 1.00), la obligación de emitir comprobantes de pago es facultativa, pero si el consumidor lo exige deberá entregársele el comprobante. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT- podrá reajustar el monto antes señalado y establecer las normas administrativas y de control respecto a esas operaciones.

(Monto de un nuevo sol (S/1.00) modificado tácitamente por el artículo 15º de la Resolución de Superintendencia N.º 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, vigente desde el 1.2.1999).

(Nota: Ver Resolución de Superintendencia N.º 068-93-EF/SUNAT, publicada el 11.6.1993, vigente desde el 12.6.1993 hasta el 1.2.1999. Derogada por el artículo 2º de la Resolución de Superintendencia N.º 007-99/SUNAT. Publicada el 24.1.1999, vigente desde el 1.2.1999).

La SUNAT podrá disponer que sea el comprador, usuario o intermediario quien emita el comprobante de pago cuando las modalidades de mercado y razones de fiscalización lo justifiquen.

Artículo 2º.- Se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificados como tal por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.

(Artículo modificado por el artículo 2º del Decreto Legislativo N.º 814, publicado el 20.4.1996, vigente desde el 21.4.1996).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 2.- *A efecto de lo dispuesto en el presente Decreto Ley, se entiende por comprobante de pago todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso, o prestación de servicios. En consecuencia, están comprendidos en la definición anterior de comprobantes de pago; las facturas, los recibos por honorarios profesionales, los documentos emitidos por cajas registradoras o sistemas computarizados y cualquier otro tipo de documento de naturaleza similar.*

Decreto Ley N.º 25632 publicado el 24.7.1992, vigente desde el 25.7.1992.

Cuando el comprobante de pago se emita de manera electrónica se considerará como representación impresa, digital u otra de este para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre que el referido resumen cumpla con las características y requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio que se garantice que los sujetos de la operación puedan acceder por otro medio a la información completa.

(Segundo párrafo del artículo 2º modificado por el artículo 2º del Decreto Legislativo N.º 1370, publicado el 2.8.2018 y vigente a partir del 3.8.2018).

TEXTO ANTERIOR

Cuando el comprobante de pago se emita de manera electrónica se considerará como representación impresa de este para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel que se otorgue de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre que el referido resumen cumpla con las características y requisitos mínimos que aquella establezca. ()*

(*) Párrafo incorporado por el artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1110, publicado el 20.6.2012, vigente a partir del 1.7.2012.

Artículo 3º.- Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, la SUNAT señalará:

- a) Las características y los requisitos mínimos de los comprobantes de pago;
- b) La oportunidad de su entrega;
- c) Las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y entregar comprobantes de pago;
- d) Las obligaciones relacionadas con comprobantes de pago, a que están sujetos los obligados a emitir los mismos;
- e) Los comprobantes de pago que permiten sustentar gasto o costo con efecto tributario, ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible, y cualquier otro sustento de naturaleza similar;

- f) Los mecanismos de control para la emisión o utilización de comprobantes de pago, incluyendo la determinación de los sujetos que deberán o podrán utilizar la emisión electrónica.

(Literal f) del artículo 3°, sustituido por el Artículo 14° de la Ley N.° 29566, publicada el 28.7.2010 y vigente desde el 29.7.2010.)

TEXTO ANTERIOR

- f) Los mecanismos de control para la emisión y/o utilización de comprobantes de pago.*

(Artículo sustituido por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 814, publicado el 20.4.1996, vigente desde el 21.4.1996).

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, los sujetos que generen rentas de tercera categoría están obligados a consignar su nombre comercial, en los comprobantes de pago que emitan.

(Ver Única Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 814 publicado el 20.04.1996, vigente desde el 21.4.1996)

Adicionalmente, la SUNAT regulará la emisión de documentos que estén relacionados directa o indirectamente con los comprobantes de pago; tales como: guías de remisión, notas de débito, notas de crédito, a los que también les será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo.

Cuando los documentos que estén relacionados directa o indirectamente con los comprobantes de pago se emitan de manera electrónica, se considerará como representación impresa, digital u otra de estos para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue de ellos de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre que dicho resumen cumpla con las características y requisitos mínimos que aquella establezca, sin perjuicio que se garantice que los sujetos de la operación puedan acceder por otro medio a la información completa. (*)

(*) Último párrafo modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 1370, publicada el 2.8.2018, vigente a partir del 3.8.2018.

TEXTO ANTERIOR

Cuando los documentos que estén relacionados directa o indirectamente con los comprobantes de pago se emitan de manera electrónica, se considerará como representación impresa de éstos para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel que se otorgue de ellos de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre que dicho resumen cumpla con las características y requisitos mínimos que aquella establezca. ()*

(*) Último párrafo sustituido por el Artículo 13 de la Ley N° 30264 , publicada el 16.11.2014.

TEXTO ANTERIOR

Cuando las notas de crédito y de débito se emitan de manera electrónica se considerará como representación impresa de estas para todo efecto tributario al resumen en soporte de papel que se otorgue de ellas de acuerdo a la regulación que emita la SUNAT y siempre que el referido resumen cumpla con las características y requisitos mínimos que aquella establezca.

Párrafo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1110 , publicado el 20.6.2012.

(Artículo sustituido por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 814, publicado el 20.4.1996, vigente desde el 21.4.1996).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 3.- *La SUNAT señalará las características y los requisitos básicos de los comprobantes de pago, así como la oportunidad de su entrega.*

Igualmente establecerá las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y entregar comprobantes de pago.

Decreto Ley N° 25632 publicado el 24.7.1992, vigente desde el 25.7.1992.

Artículo 4°.- La impresión o importación de comprobantes de pago u otros documentos relacionados directa o indirectamente con éstos, cualquiera sea su modalidad, la realizarán únicamente las empresas inscritas en el Registro que para tal efecto determine la SUNAT. Asimismo, la inscripción o exclusión del registro se realizará conforme a las normas que ésta señale.

Igualmente establecerá las obligaciones de las empresas que realicen trabajos de impresión o importación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, y los mecanismos de control para la impresión, emisión y/o utilización de los mismo, incluyendo aquellos que se emitan por medios mecánicos o computarizados.

Los mecanismos de control, incluyen la obligación de declarar la impresión, emisión y/o utilización de comprobantes de pago u otros documentos relacionados directa o indirectamente con éstos.

(Ver Resolución de Superintendencia N.° 110-2000/SUNAT, publicada el 3.11.2000, vigente desde el 4.11.2000).

(Artículo modificado por el artículo 4° del decreto Legislativo N.° 814, publicado el 20.4.1996, vigente desde el 21.4.1996).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 4.- *La impresión de formatos de comprobantes de pago, cualquiera sea su modalidad la realizarán únicamente las empresas como tales registradas en la SUNAT. Este organismo establecerá los mecanismos adecuados para controlar la impresión o utilización de comprobantes de pago, incluyendo aquellos que se emitan por medios mecanizados o computarizados.*

Los mecanismos de control incluyen la obligación de declarar la impresión o utilización de comprobantes de pago.

Decreto Ley N° 25632 publicado el 24.7.1992, vigente desde el 25.7.1992.

Artículo 4°-A.- Los sujetos obligados a emitir comprobantes de pago u otros documentos relacionados directa o indirectamente con éstos que deban o hayan optado por utilizar la emisión electrónica, podrán emplear los servicios de terceros para realizar cualquiera de las actividades inherentes a dicha forma de emisión, manteniendo la responsabilidad respecto de tales actividades.

La SUNAT señalará cuáles de los servicios indicados en el párrafo anterior sólo podrán ser prestados por empresas inscritas en el Registro que para tal efecto determine, así como los requisitos para la inscripción y permanencia en éste. Las empresas que presten estos servicios sin estar inscritas en el referido Registro, no podrán acceder al mismo.

La SUNAT establecerá las obligaciones de las empresas que presten los referidos servicios, así como los mecanismos de control para la realización de los mismos.

(Artículo incorporado por el Artículo 14° de la Ley N.° 30264, publicada el 16.11.2014, vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).

(Ver Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30264 publicada el 16.11.2014).

Artículo 5.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Ley, será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.

Aquellos que realicen trabajos de impresión o importación de comprobantes de pago u otros documentos relacionados directa o indirectamente con éstos, sin estar inscritos en el Registro que para tal efecto determine la SUNAT, no podrán acceder al mismo. Lo dispuesto en el presente párrafo será sin perjuicio de la sanción señalada en el Código Tributario.

(Artículo modificado por el artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 814, publicado el 20.4.1996, vigente desde el 21.4.1996).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 5.- *El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Decreto Ley será sancionado de la siguiente forma:*

- a) La omisión de entrega de comprobantes de pago o su otorgamiento sin los requisitos establecidos por la SUNAT, con cierre temporal de local.*
- b) No cumplir con la obligación de declarar la impresión y/o utilización de comprobantes de pago, con multa equivalente a una (1) UIT.*

Girada la multa, el infractor dispondrá de tres (3) días para, previo pago de la multa, cumplir con presentar la declaración omitida. De no hacerlo se aplicará la sanción de cierre temporal del local.

- c) Efectuar la impresión de comprobantes de pago sin estar registrado para tal efecto en la SUNAT, con multa equivalente a una (1) UIT.*

La sanción de cierre temporal de local se sujetará a lo dispuesto por el Código Tributario en dicha materia, inclusive en lo que respecta a reincidencia o reiterancia.

Decreto Ley N° 25632 publicado el 24.07.1992, vigente desde el 25.07.1992.

Artículo 6.- Deróganse los artículos 7° al 4° del Decreto Supremo N.° 119-89-EF y los Decretos Supremos N°s 182-89-EF y 017-90-EF.

Artículo 7.- El presente Decreto Ley entrará en vigencia el 1° de setiembre de 1992, con excepción de las disposiciones transitorias que entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los obligados a entregar comprobantes de pago deberán presentar a la SUNAT, en la forma y plazo que ésta disponga, una declaración jurada de la existencia de dichos documentos. Las personas que a la fecha de publicación del presente Decreto Ley, estuvieran utilizando sistemas mecanizados o computarizados para la emisión de comprobantes de pago, deberán informar, en la forma y plazos dispuesta por la SUNAT, sobre la utilización de los comprobantes.

Las referidas declaraciones, también serán exigibles a los profesionales que ejercen su profesión individualmente o en forma asociada y en general a las personas que prestan servicios.

La presentación de las declaraciones juradas a que se refiere esta Disposición Transitoria, regularizará las omisiones incurridas respecto a las obligaciones previstas

en los artículos 8°, 9°, 12° y 16° del Decreto Supremo N.º 182-89-EF.

El incumplimiento será sancionado conforme el inciso b) del artículo 5° del presente Decreto Ley.

(Ver Resolución de Superintendencia N.º 198-92-EF/SUNAT publicada el 1.9.1992, vigente a partir del 2.9.1992).

Segunda.- La SUNAT establecerá el plazo máximo de utilización de los comprobantes de pago en existencia declarados conforme a lo previsto en la Primera Disposición Transitoria anterior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos noventidós.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

JAIME YOSHIYAMA TANAKA

Ministro de Energía y Minas

Encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros

VICTOR MALCA VILLANUEVA

Ministro de Defensa

CARLOS BOLOÑA BEHR

Ministro de Economía y Finanzas

JUAN BRIONES DAVILA

Ministro del Interior

VICTOR PAREDES GUERRA

Ministro de Salud

ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA

Ministro de Agricultura

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ

Ministro del Trabajo y Promoción Social Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

ALFREDO ROSS ANTEZANA

Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción

Encargado de la Cartera de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración

JAIME SOBERO TAIRA

Ministro de Pesquería